

Лекція № 6
Тема 2.5 «Державний соціальний захист потерпілих на виробництві»

План лекції:

- 1. Порядок прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».**
- 2. Основні принципи соціального страхування працівників від нещасних випадків.**
- 3. Основні поняття в сфері соціального страхування.**
- 4. Основні завдання та функції уповноваженого органу управління соціального страхування та його територіальних органів.**

1. Порядок прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Законодавство про соціальне страхування складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю та Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». Відповідно Закону України «Про охорону праці» стаття 9 - Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті передбачається соціальний захист працівників на виробництві. Враховуючи міжнародний досвід був розроблений і набув чинності з 1 січня 2001 року Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Цей Закон гарантує право громадян на соціальний захист, яке проголошується Конституцією України (ст. 46), зокрема в разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Окрім того, він створює правове поле, фінансові й організаційні механізми для успішного розв'язання триєдиного завдання: запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві, компенсації потерпілим матеріальних збитків внаслідок ушкодження здоров'я.

2. Основні принципи соціального страхування працівників від нещасних випадків

Основними принципами соціального страхування від нещасного випадку Закон проголошує:

- ☐ обов'язковий порядок страхування всіх працівників, а також студентів навчальних закладів, коли вони набувають професійних навичок;
- ☐ сплату страхових внесків тільки роботодавцями;
- ☐ формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
- ☐ своєчасне та повне відшкодування шкоди потерпілим;
- ☐ надання державних гарантій застрахованим у реалізації їх прав;

□ диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

□ економічну зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці.

1 січня 2023 року набув чинності Закон України від 21 вересня 2022 року № 2620-

IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку є Пенсійний фонд України.

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування.

Страховувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи.

Страховик – Пенсійний Фонд України.

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання;

2) студенти навчальних закладів, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики, виконання робіт на підприємствах;

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені в законі, вважаються застрахованими незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України "Про охорону праці".

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення

медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами.

Страхові виплати складаються із:

- 1) щомісячної страхової виплати втраченої заробітної плати (або відповідної її частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;
- 2) страхової виплати у встановлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
- 3) страхової виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
- 4) страхових витрат на професійну реабілітацію та соціальну допомогу;
- 5) допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Основними завданнями уповноваженого органу управління та його територіальних органів є:

- 1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування;
- 2) здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до цього Закону;
- 3) профілактика нещасних випадків;
- 4) проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;
- 5) здійснення контролю за використанням страхувальниками та застрахованими особами страхових коштів.

Працівники уповноваженого органу управління за порушення законодавства про соціальне страхування несуть відповідальність згідно із законом.

Запитання для закріплення матеріалу:

1. Яким чином в Україні здійснюється соціальний захист потерпілих на виробництві?
2. Які основні виплати гарантуються працівникам при виникненні нещасного випадку?
3. Яким чином здійснюється фінансування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?
4. Розкрийте поняття «страховий ризик», «суб'єктами страхування»?
5. Наведіть основні принципи соціального страхування?

Література: Закон України «Про загальне державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».